

Vereinbarung über das gemeinsame Entwicklungsprojekt

Kunigunde Wolkenberger · Rosenhagener Weg 18, 12159 Berlin
Kilian Funkenschlag · Eichenpfad 27, 12435 Berlin
Berlin, 16. Januar 2023 · Projekt SF/VG/01

1 Zusammenarbeit

Kunigunde Wolkenberger und Kilian Funkenschlag entwickeln gemeinsam einen Versuchsaufbau für automatisierte Friseur Anwendungen. Kunigunde übernimmt Mechanik, Versuchsvorrichtung und die Abstimmung mit möglichen Werkstattvermietern. Kilian programmiert die Buchungsoberfläche und eine erste Simulation. Das Projekt wird bis zu einer gesonderten Gründung unter der Bezeichnung ‚SkyFade Projektgemeinschaft Wolkenberger und Funkenschlag‘ geführt. Eine Kapitalgesellschaft besteht heute nicht.

2 Geld und Bestellungen

Jeder stellt zunächst 4.000 EUR für gemeinsame Ausgaben bereit. Die Beiträge werden nicht als Stammkapital bezeichnet. Ausgaben über 750 EUR werden vorher von beiden per E-Mail bestätigt. Bestellungen werden mit dem Namen des handelnden Gründers und dem Zusatz Projektgemeinschaft dokumentiert. Für die vorläufige Werkstattnutzung unterschreiben beide persönlich. Diese Abrede enthält keine Haftungsbegrenzung gegenüber Vermietern oder Lieferanten.

3 Arbeitsergebnisse

Jeder führt ein Verzeichnis seiner eingebrachten Dateien und vorbestehenden Werkzeuge. Die gemeinsame Nutzung ist zunächst auf die Entwicklung dieses Projekts beschränkt. Frühere Arbeitgeberrechte, Auftragsarbeiten für Dritte und fremde Bibliotheken werden dadurch nicht übertragen. Die Rechte für eine spätere Gesellschaft sollen in einer gesonderten Vereinbarung mit bezeichneten Versionsständen geregelt werden. Kein Gründer darf die Unterlagen des anderen außerhalb des Projekts an einen Kunden weitergeben.

4 Spätere Gesellschaft

Beabsichtigt ist die Gründung einer Unternehmergeellschaft mit zunächst geringen Barmitteln. Über Firma, Satzung, Kapital und Vertretung entscheiden die Gründer beim Notartermin. Verträge und Vermögensgegenstände aus dieser Projektgemeinschaft werden nicht allein durch die Eintragung einer Gesellschaft umgeschrieben. Für jede Übernahme sollen Vertragspartner, Gegenstand, Gegenleistung und erforderliche Zustimmung festgehalten werden.

5 Ausscheiden und Abrechnung

Will einer das Projekt beenden, kündigt er dies vier Wochen vorher in Textform an. Offene gemeinsame Bestellungen werden gemeinsam abgewickelt. Verbleibende Geldmittel werden nach Abzug belegter Ausgaben zu gleichen Teilen verteilt. Über die weitere Nutzung gemeinsam entwickelter Bestandteile ist eine gesonderte schriftliche Einigung erforderlich. Der andere Gründer erhält kein Recht, persönliche Konten, E-Mail-Zugänge oder fremde Softwarekonten zu übernehmen.

Berlin, 16. Januar 2023

Kunigunde Wolkenberger · Kilian Funkenschlag

Ablage: von beiden unterzeichnete Vereinbarung, Projektordner 2023. Randnotiz Kilian vom 17. Januar: Domain läuft vorerst auf mich; Rechnung noch nicht auf Firma umstellen.